

Tema 13

Processo: PEDILEF 2009.72.51.000312-4/ SC

Situacao: Julgado

Ramo: DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Questao: Saber se o pedido de revisão de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição para fins de reconhecimento de tempo especial por categoria profissional depende de prévio requerimento administrativo quando o INSS, apesar de ciente dos elementos necessários, não se pronunciou sobre a especialidade de período anterior à Lei n. 9.032/95.

Tese: É dispensável prévio requerimento administrativo de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição quando houver omissão da autarquia na análise do tempo especial anterior à Lei n. 9.032/95.

Fonte: <https://www.cjf.jus.br/phpdoc/virtus/>